

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5156/2542

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด
นายสมเกียรติ หมีนทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 226, มาตรา 350, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

หนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 เจ้าหนี้หาจำต้องเตือนหรือทวงถามก่อนไม่ เจ้าของรถผู้ถูกระทำละเมิดย่อมเป็นเจ้าหนี้ ชอบที่จะฟ้องผู้ขับรถที่ทำละเมิดนั้นได้เลยโดยไม่ต้องทวงถามให้ใช้ค่าเสียหายก่อน ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วชอบที่จะเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยผู้เป็นเจ้าหนี้ได้ และชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้ได้ในนามตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 226 และ 880 การที่ ก. ผู้เอาประกันภัยทำความตกลงกับจำเลยผู้ขับรถชนให้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ของ ส.แต่ก.ได้ให้ส. ซ่อมส่วนที่เสียหายอย่างอื่นที่มีอยู่ก่อนเกิดเหตุด้วยทำให้ระยะเวลาในการซ่อมเนิ่นนานออกไปอันทำให้โจทก์ผู้รับประกันภัยต้องเข้ามาดำเนินการซ่อมต่ออีกครั้งหนึ่งก็ดี และการที่ ก. ตกลงกับจำเลยให้นำรถยนต์เข้าซ่อมดังกล่าวเป็นการผิดข้อตกลงกรรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งโจทก์มีสิทธิบอกปิดไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ก. ก็ได้แต่โจทก์กลับยอมตนเข้าชดใช้ค่าเสียหายโดยเสี่ยงภัยเอาเอง อันเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากจำเลยได้ก็ตานั้น หาใช่ข้อต่อสู้ในเรื่องแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ใหม่

ปัญหาดังกล่าวจำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า นายก้าน ทองคำ ขับริยยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ฉ - 6131 กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์รับประกันภัยไว้จากนายก้าน ไปตามถนนรามอินทราขณะ จอดรถรอสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกมีนบุรี จำเลยขับริยยนต์บรรทุกหมายเลข ทะเบียน 6 ฉ - 5629 กรุงเทพมหานคร แล่นตามหลังรถยนต์คันที่โจทก์รับประกัน ภัยไว้ดังกล่าวด้วยความประมาทคือขับด้วยความเร็วสูงเกินจะบังคับได้เป็นเหตุให้ รถยนต์ที่จำเลยขับชนท้ายรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ และรถยนต์คันที่โจทก์ รับประกันภัยไว้พุ่งไปชนท้ายรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ข้างหน้า การชนดังกล่าว ทำให้รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายทั้งส่วนหน้าและส่วนท้าย รถหลังเกิดเหตุจำเลยตกลงนำรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปให้อู่ซ่อม แต่ไม่ ดำเนินการอย่างจริงจังและไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน โจทก์จึงนำรถยนต์ไปจ้างอู่ซ่อม รถให้อู่ซ่อมแซมตามข้อกำหนดในสัญญาประกันภัย โดยจ่ายค่าแรงและค่าอะไหล่รวม เป็นเงิน 100,581 บาท และรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากจำเลยพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มกราคม 2539 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์จ่าย เงินไป ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 104,562 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 100,581 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเพราะ นายก้าน ทองคำ กับจำเลยตกลงกันให้นำรถยนต์เข้าซ่อมโดยผิดเงื่อนไขตาม กรมธรรม์ประกันภัย ค่าเสียหายสูงเกินส่วนและไม่ควรเกิน 45,000 บาท นายก้าน จำเลย และเจ้าของอยู่เคยตกลงค่าแรงซ่อมเป็นเงิน 33,000 บาท ค่าอะไหล่ 12,000 บาท จำเลยจ่ายค่าแรงให้เจ้าของอยู่ไปแล้วจำนวน 17,000 บาท ชื้ออะไหล่ให้เจ้าของอยู่ ไปเกือบครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 6,500 บาท การซ่อมล่าช้าเพราะนายก้านเพิ่มงาน เปลี่ยนไฟท้ายจากแบบเล็กเป็นแบบใหญ่และให้ปะผุรถทั้งคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่นายก้าน กับเจ้าของอยู่ต้องว่ากล่าวกันเอาเอง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่เคยบอกกล่าวให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 75,565 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคือวันที่ 1 สิงหาคม 2539 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้อง ห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐาน ในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ จำเลย กระทำละเมิดขับรถชนรถบรรทุกด้วยความประมาทเลินเล่อชนท้ายรถยนต์เก๋งของ นายก้านทองคำ ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้เสียเงิน

ซ่อมแซมรถยนต์ของนายท่านไปแล้วเป็นเงิน 75,565 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิของ
ผู้เอาประกันมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลย
ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยนั้น
เห็นว่าหนี้รายนี้เป็นหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 เจ้าหนี้หาจำเป็นต้อง
เตือนหรือทวงถามก่อนไม่ เจ้าของรถผู้ถูกทำละเมิดย่อมเป็นเจ้าหนี้ และชอบที่จะ
ฟ้องผู้ขับรถที่ทำละเมิดนั้นได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทวงถามให้ใช้ค่าเสียหายเสียก่อน
ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วชอบที่จะเข้ารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยผู้เป็นเจ้าหนี้ได้ และชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่
เจ้าหนี้อยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้ได้ในนามตนเองประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 และ 880 กรณีนี้โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้ทันทีโดยหาจำ
ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามก่อนไม่

ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อต่อมาว่า การที่นายท่านเจ้าของรถผู้เอาประกันภัยตกลง
ยินยอมให้จำเลยนำรถเข้าซ่อมที่อู่ของนายสมพงษ์เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยน
ตัวลูกหนี้จากจำเลยเป็นนายสมพงษ์ หนี้มูลละเมิดเดิมที่จำเลยเป็นลูกหนี้เป็นอัน
ระงับไปแล้วจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น เห็นว่า จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้
ในเรื่องแปลงหนี้ใหม่ไว้แต่อย่างใด ที่จำเลยให้การว่า ภายหลังเกิดเหตุ นายท่านผู้เอา
ประกันภัยได้ทำความตกลงกับจำเลยให้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ของนายสมพงษ์ แต่
นายท่านได้ทำข้อตกลงกับนายสมพงษ์ให้ซ่อมส่วนที่เสียหายอย่างอื่นที่มีอยู่ก่อนเกิด
เหตุด้วย ทำให้ระยะเวลาในการซ่อมเนิ่นนานออกไป ไม่เป็นที่พอใจของนายท่าน จน
ทำให้โจทก์ต้องเข้ามาดำเนินการซ่อมต่ออีกครั้งหนึ่งก็ดี และการที่นายท่านทำความ
ตกลงกับจำเลยให้นำรถยนต์เข้าซ่อมดังกล่าวเป็นการผิดข้อตกลงกรรมธรรม์ประกัน
ภัย ข้อ 1.5 ข้อย่อยที่ 1.5.1 และ 1.5.2 ซึ่งโจทก์มีสิทธิบอกปิดไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่นายท่านก็ได้แต่โจทก์กลับยอมตนเข้าชดใช้ค่าเสียหายโดยเสี่ยงภัยเอาเอง

โจทก์จึงไม่มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากจำเลยได้ก็ดี หาใช่ข้อต่อสู้ในเรื่องแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ไม่ ถือว่าปัญหาดังกล่าวจำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา ประสงค์จรรยา-สมชัย สายเชื้อ-อรพินท์ เศรษฐมานิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>